

TAR Roma, sez. 5Q, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 1152

TAR
Ordinanza cautelare
21 febbraio 2025

TAR
Sentenza
13 luglio 2026

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 5Q, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 1152

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 1152

Data del deposito : 21 febbraio 2025

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2025
N. 01152/2025 REG.PROV.CAU.

N. 01304/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2025,
proposto da

SI , rappresentato e difeso dall'avv. *Lucia Camporeale* ,
con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di
Giustizia.

contro

*Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI)* , in persona del Ministro *pro
tempore* , rappresentato e difeso dall' *Avvocatura
Generale dello Stato* , con domicilio digitale come da *PEC*
da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, 12.

per l'annullamento

-previa tutela cautelare -

del provvedimento n. SI/del *Consolato d'Italia a NB* .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(*MAECI*);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio
2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che

- sussiste il *periculum in mora* che il richiedente rischia di
non poter frequentare - nel corrente anno accademico - il
programmato Corso di Laurea in *Digital Economics and
Business* presso il *Politecnico delle Marche* di CO ;

- quanto alla sussistenza del requisito economico -
quindi del *fumus boni iuris* - le argomentazioni addotte
dal ricorrente - come corroborate nella *memoria*
depositata il 14/2/2025 - non sono prive di plausibilità.

Considerato che si ravvisa l'opportunità di accogliere
l'istanza cautelare, ordinando alla Sede di NB il *riesame
in contraddittorio* con l'interessato dell'impugnato

diniego, nel corso di apposito *colloquio consolare ex art. 4, comma 2 DM n. 850 dell'11/5/2011* , verbalizzato nelle forme di rito - entro il 24/2/2025 - ai fini del definitivo accertamento del requisito economico, rinviando al merito la liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta - *Quater*) accoglie l'istanza cautelare del ricorrente e – per l'effetto - dispone il riesame dell'impugnato diniego di visto per motivi di studio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa all'udienza camerale del 18/3/2025 l'esame dell'esito del riesame disposto con la presente ordinanza.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore

Giovanni Petroni, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Maria Giordano Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.